Cass. civ. Sez. V, (ud. 23/05/2007) 30-07-2007, n. 16829

Fatto Diritto P.Q.M.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE
Contenzioso tributario
VENDITA
Vendite speciali
di immobili

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale elett.te domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
- ricorrente -

contro

R.N., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine, dal l'avv.to Gensabella Filippo ed elett.te domiciliata in Roma alla via Ascrea, 18 presso l'avv.to Gaetano dell'Acqua;
- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 277/22/00 pubblicata il 25/11/00.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/5/07 dal Consigliere relatore Dott. Giuseppe Napoletano;
Uditi l'avv.to Alessandro De Stefano e l'avv.to Nicola Di Pierro su delega dell'avv.to Gensabella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

R.N. impugnava dinanzi alla CTP di Messina l'avviso di mora emesso dal competente Ufficio del Registro per il pagamento della imposta proporzionale relativa alla sentenza del Tribunale di Messina con la quale era stato disposto, ex art. 2932 c.c., il trasferimento, in favore della promettente acquirente R. N., dell'immobile promesso in vendita.
Sosteneva la contribuente che la sentenza non era divenuta definitiva in quanto gravata da riserva di appello.
L'adita CTP rigettava il ricorso.
La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello della contribuente sul rilievo che la sentenza del Tribunale di Messina, in base al quale era stato emesso l'avviso impugnato, era sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del residuo prezzo e dell'accollo del mutuo e pertanto ricorreva l'ipotesi di assoggettamento dell'atto a tassa fissa con riserva d'integrazione dell'importo al verificarsi della condizione.
Avverso tale sentenza l'Amministrazione dell'Economia delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione sostenuto da due motivi di censura.
Parte intimata si costituiva e, nel resistere al gravame, deduceva in via preliminare la carenza di legittimazione a ricorre del Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto con l'attivazione delle Agenzie delle entrate tutte le competenze erano state attribuite all'Agenzia dell'entrate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente, deducendo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione degli artt. 112 - 345 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, assume che la questione della efficacia condizionata della sentenza del tribunale di Messina è stata sollevata per la prima volta dalla contribuente solo in appello e, come evidenziato nella memoria difensiva dell'Ufficio dinanzi alla CTR, la relativa domanda doveva qualificarsi come nuova e quindi il giudice avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità ex norme denunciate, mentre invece il giudice di appello, omettendo di esaminare la sollevata eccezione di novità, ha accolto l'appello ritenendo fondata la questione nuova.
Con il secondo mezzo di gravame, articolato in via subordinata, parte ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, prospetta che la condizione sospensiva di cui alla

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

sentenza del Tribunale di Messina, essendo meramente potestativa, non può essere considerata, a norma del denunciato art. 27, sottoposta a condizione sospensiva.
Rileva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte resistente è infondata.
Le Sezioni Unite di questa Suprema corte infatti hanno sancito che "in tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - nell'ambito della riforma del ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal capo 2^ del titolo 5^ del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali, a decorrere dall'1 gennaio 2001, data di inizio dell'operatività delle agenzie, D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1, queste sono i soli organi legittimati a stare in giudizio nelle cause proposte (da e contro l'Amministrazione finanziaria) successivamente a quella data. Nei giudizi instaurati prima di questo discrimine temporale, tuttavia, sussiste la legittimazione processuale sia del Ministero delle Finanze che dell'Agenzia (anch'essa rappresentata in giudizio, senza bisogno di mandato, dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 43, 45 e 1, comma 2), atteso che la posizione del Ministero è assimilabile a quella del dante causa che ha titolo alla prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., e quella dell'Agenzia è riconducibile, sia pure in via estensiva (in ragione del trasferimento del diritto controverso in forza di legge e non per atto volontario), a quella del successore a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cit. (e non a quella di cui all'art. 110 cod. proc. civ.) e dunque a quella del titolare del diritto avente una propria legittimazione all'impugnazione, valida anche quando il diritto sia stato ad esso trasferito "ex lege", dopo la sentenza di appello, in pendenza del termine per il ricorso per Cassazione. Del resto l'Agenzia, quale successore a titolo particolare, qualora - come in tal caso - la successione avvenga "ex lege", ha titolo a stare in giudizio direttamente, non sussistendo un interesse contrario del cedente, e comunque ha diritto ad intervenire nel medesimo (Fattispecie relativa a ricorso per Cassazione proposto congiuntamente dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate, dichiarato ammissibile dalla Corte di Cassazione)" (Cass. S.U. 11979/03).
In particolare poi si è affermato che "per i giudizi di Cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente infine di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia del carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato" (Cass. S.U. 3118/06).
Passando all'esame del primo motivo del ricorso rileva il Collegio che lo stesso è fondato e come tale merita di essere accolto.
Invero, il processo tributario - come questa Corte ha avuto modo di affermare sia (Cass. n. 6954/99) con riferimento alla regolamentazione prevista dall'abrogato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (come modificato dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) sia (Cass. 9754/03) in base alla disciplina dettata dal D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, art. 19 e art. 24, comma 2 -, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il "petitum" che per quanto riguarda la "causa petendi" (Cass. 1584/06) e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con detto atto alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati ed entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente (Cass. 3345/02; 15234/01; 4125/02), con la conseguenza che i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso rendono definitivo, sotto tale profilo, l'atto impositivo (Cass. 28680/05).
In tema di contenzioso tributario, ha poi specificato questa Suprema corte, si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 57, comma 1, quando il contribuente, nell'atto di appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione - o la riduzione delle conseguenze - dell'atto impugnato, una "causa petendi" diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicchè risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine (Cass. 4335/02).
Ora applicando questi principi al caso di specie emerge che la questione dell'efficacia condizionata della sentenza del Tribunale di Messina e posta a base del motivo di appello avanzato dalla parte contribuente ed accolto dalla CTR risulta, come riconosciuto dalla stessa parte resistente, che è stata dedotta dalla stessa solo in grado di appello.
Si tratta all'evidenza di una situazione giuridica, non rilevabile d'ufficio, che in quanto diretta a paralizzare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria andava dedotta sin dal primo grado del giudizio configurando la stessa una specifica causa petendi diversa e non riconducibile a quella originariamente dedotta rappresentata dalla non definitività della sentenza in ordine alla quale l'Ufficio ha richiesto l'imposta proporzionale.
Non è pertanto corretta la sentenza impugnata che non tenendo conto della novità della questione in parola ha accolto per tale ragione l'appello di parte contribuente.
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo del ricorso, nel quale rimane assorbito l'esame del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

P.Q.M.

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR Sicilia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2007

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati